日本における遺産継承と遺贈寄付のパラダイムシフト：一般財団法人Will for Japanと日本承継寄付協会の活動を通じた多角的考察

現代日本において、個人の資産を次世代や社会へと引き継ぐ「継承」のあり方が、かつてない転換期を迎えている。急速な少子高齢化と多死社会の到来を背景に、年間約50兆円にものぼる膨大な資産が相続を通じて移動していると推定される中、その資金の多くが高齢者から高齢者へと渡る「老老相続」の構造に固定され、経済の停滞を招いているとの指摘がある[1]。こうした課題に対し、個人の「遺志（Will）」を社会的な価値へと変換する「遺贈寄付（Izo Kifu）」の普及を目指す動きが加速している。その中心的な役割を担うのが、一般社団法人日本承継寄付協会および、その公益的な活動をさらに強化するために設立された一般財団法人Will for Japanである[3]。本報告書では、日本における遺言制度の法的枠組み、外国人住民が直面する特有の課題、遺贈寄付の現状と障壁、そして「フリーウィルズキャンペーン」を通じた社会実装の試みについて、詳細かつ網羅的な分析を行う。

日本の相続市場における構造的課題と遺贈寄付の潜在力

日本の家庭が保有する金融資産の多くは60代以上の高齢層に集中しており、これが相続のタイミングで次世代へと移転される際の効率性が、日本経済の活性化における重要な鍵となっている。しかし、現状の相続プロセスには、資金の流動性を阻害する複数の要因が存在する。

老老相続と資金の滞留

現在、日本で発生している相続の多くは、被相続人が80代から90代、相続人が60代から70代という、いわゆる「老老相続」の形態をとっている[2]。相続人自身がすでに引退世代であり、将来の医療費や介護費用に対する不安を抱えていることから、相続した資産が消費や投資に回ることなく、再び貯蓄として固定化される傾向が顕著である[2]。この「動かないお金」の循環をいかに創出するかが、社会全体の喫緊の課題となっている。

日本承継寄付協会の調査によれば、多くの高齢者は「社会に恩返しをしたい」という潜在的な意欲を抱きながらも、具体的な手段や情報の不足、あるいは遺言作成に伴う心理的・経済的ハードルによって、その意思を形にできずにいる[6]。年間50兆円の相続資産のうち、わずか1%でも社会貢献活動に振り向けることができれば、日本のNPOセクターや地方自治体の財政基盤は劇的に改善される可能性を秘めている[6]。

遺贈寄付の市場規模と国際比較

日本の遺贈寄付市場は、欧米諸国と比較して依然として小規模な段階に留まっている。一般財団法人Will for Japanの設立経緯資料によると、日本における遺贈寄付の年間推計額は数百億円程度であるが、これに対してアメリカは約6.4兆円、イギリスは約9,000億円という圧倒的な規模を誇っている[1]。

国名	年間遺贈寄付推計額	年間相続総額（推計）	寄付文化の背景
日本	数百億円[1]	約50兆円[1]	家族継承が主体、制度周知が途上
イギリス	約9,000億円[1]	不明	遺言作成時の寄付が一般的
アメリカ	約6.4兆円[1]	不明	成功者による富の還元が社会規範

この格差は、単なる経済的な差異ではなく、次世代に引き継がれる「思いやりの数」の差であると、Will for Japan代表理事の三浦美樹氏は指摘している[1]。日本では遺言書の作成率自体が低く、法定相続分に従った自動的な資産移転が一般的であることが、遺贈寄付の普及を妨げる一因となっている[6]。

組織構造とビジョン：日本承継寄付協会からWill for Japanへ

遺贈寄付を日本の新たな文化として定着させるため、組織的な取り組みは二段階の進化を遂げている。

一般社団法人日本承継寄付協会の設立と役割

2019年8月に設立された一般社団法人日本承継寄付協会（Will for Japan）は、司法書士である三浦美樹氏を代表に、遺贈寄付の専門窓口として活動を開始した[9]。同協会は、遺言書作成のサポート、専門家向けの教育、そして実態調査の実施を通じて、寄付者と受取団体の架け橋となることを目的としている[2]。

協会のミッションは「思いやりが循環する社会」の実現であり、資産の大小に関わらず、誰もが自分の意志（Will）を未来へ届けられる環境を整備することにある[2]。主な事業内容は、遺言書作成費用の助成、情報冊子「えんギフト」の発行、遺贈情報メディアの運営、そして「承継寄付診断士」の育成と多岐にわたる[3]。

一般財団法人Will for Japanの誕生

2025年8月19日、より広範な社会的信頼と公益性を確保するため、一般財団法人Will for Japanが設立された[1]。社団法人が培ってきた「フリーウィルズキャンペーン」などの主要事業を継承しつつ、特定の組織の利益に偏らない中立的なプラットフォームとしての機能を強化することが狙いである[1]。

財団の評議員や理事には、IT、金融、NPO、法務などの各界から著名なリーダーが参画しており、この課題に対する社会的な関心の高さと、多角的な知見の集結を物語っている[1]。

役職	氏名	主要な肩書き・経歴
代表理事	三浦 美樹	一般社団法人日本承継寄付協会 代表理事、司法書士 [1]
理事	大西 健丞	特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン 代表理事 [1]
理事	関 美和	MPower Partners Fund 創業パートナー、翻訳家 [1]
理事	辻 庸介	株式会社マネーフォワード 代表取締役社長 グループCEO [1]
理事	寺田 親弘	Sansan株式会社 代表取締役社長 [1]
理事	中村 春雄	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 元代表取締役副社長 [1]
監事	国見 健介	CPAエクセレントパートナーズ株式会社 代表取締役 [1]

この強力なガバナンス体制は、遺贈寄付を一部の富裕層だけの活動から、テクノロジーと金融インフラを活用した民主的な社会運動へと押し上げる意志を示している [1]。

日本における遺言制度の詳細な法的分析

遺贈寄付を確実に実行するためには、日本の民法が定める遺言の形式を厳格に遵守しなければならない。不備がある遺言書は無効となり、故人の遺志が反映されないリスクが生じる [12]。

遺言の主要三形式

日本の民法第7章第2節では、遺言の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つを主に規定している [13]。

1. 自筆証書遺言（Jihitsu Shōsho Yuigon）

最も手軽に作成できる形式であり、遺言者が全文、日付、氏名を自筆し、押印（または署名）することで成立する [14]。

- **利点:** 費用がかからず、証人も不要で、いつでも自由に作成・書き直しが可能である [12]。

- **欠点:** 形式の不備による無効のリスク、紛失や偽造の恐れがあり、死後には家庭裁判所での「検認」手続きが必要となる[12]。
- **2019年の法改正:** 財産目録については、パソコンでの作成や通帳のコピーの添付が認められるようになり、負担が軽減された[12]。

2. 公正証書遺言（Kōsei Shōsho Yuigon）

公証役場で公証人が作成する形式であり、最も安全で確実な方法とされる[12]。

- **利点:** 公証人が関与するため形式不備による無効のリスクが極めて低く、検認手続きも不要である。原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配もない[12]。
- **欠点:** 公証人手数料が必要であり、2名以上の証人の立ち会いが必要となるため、プライバシーや費用の面で心理的ハードルがある[12]。
- **普及率:** 日本では自筆証書遺言に比べ、公正証書遺言の作成数が約6倍多いとされている[12]。

3. 秘密証書遺言（Himitsu Shōsho Yuigon）

遺言の内容を秘密にしたまま、存在のみを証明してもらう形式である[14]。自筆である必要はないが、公証人と証人による手続きが必要であり、死後には検認も求められるため、実務上の利用例は非常に少ない[13]。

遺言書保管制度の活用

2020年7月から開始された「法務局における遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の欠点を補完する画期的なシステムである[14]。

- **概要:** 手数料3,900円を支払うことで、法務局が自筆証書遺言を保管し、形式のチェックも行う[14]。
- **メリット:** 紛失・偽造のリスクが解消され、最大の利点として家庭裁判所での「検認」が不要となる[14]。
- **注意点:** 外国語で作成された遺言書を保管する場合、日本語の翻訳文を添付することが必須条件となる[14]。

外国人住民における遺産継承の複雑性と法的指針

日本に居住する、あるいは日本国内に資産を持つ外国籍住民にとって、遺言の作成は準拠法の問題が絡むため、非常に高度な専門性が要求される[13]。

準拠法の選定と「本国法」の原則

日本の「法の適用に関する通則法」によれば、相続は被相続人の本国法によると規定されている[15]。しかし、不動産などの特定の資産については、所在地法（日本法）が適用される場合もあり、二国間の法律が交錯する可能性がある[15]。

項目	外国人住民への適用ルール	留意事項
相続の準拠法	原則として被相続人の「本国法」[15]	出身国によって「反致」が生じる場合がある
遺言の方式	日本の方式、または本国法の方式のいずれも有効[15]	執行の確実性を考えれば日本の公正証書が推奨される[14]
不動産の扱い	日本国内の不動産は日本法の登記手続きが必要[16]	海外の遺言書だけでは登記が困難なケースが多い

実務上の障壁と解決策

外国人住民が日本で遺言を作成する際、以下の3つの大きなハードルに直面する。

1. **言語と翻訳の問題:** 公正証書遺言は日本語で作成されなければならないため、日本語を解さない場合は通訳者の同席が必須となる[14]。自筆証書遺言は母国語で作成可能だが、後の手続きのために翻訳が必要となる[14]。
2. **「検認」手続きの困難さ:** 外国人の相続人は海外に居住していることが多く、戸籍制度がない国では相続人の特定が極めて困難である。裁判所を通じた検認手続きには、膨大な時間とコストがかかる[16]。
3. **資産の国際的分散:** 日本と本国の両方に資産がある場合、一方の国での遺言が他方の国の遺言を無意識に撤回（Revocation）してしまわないよう、慎重な文言調整が必要となる[15]。

専門家は、日本国内の資産については日本の公正証書遺言を作成し、本国の資産については現地の法律に基づいた遺言を別途作成する「併用」を推奨している[15]。

フリーウィルズキャンペーン：遺贈寄付を促進する社会的エンジン

Will for Japanが展開する最も象徴的な施策が「フリーウィルズキャンペーン」である。このキャンペーンは、遺言書作成の最大の障壁の一つである「専門家報酬の負担」を直接的に軽減することで、寄付の決断を後押しするものである[1]。

キャンペーンのメカニズムと助成内容

2025年度のキャンペーン（2025年9月19日～2026年3月31日）では、遺贈寄付を検討する個人に対し、遺言作成にかかる実費を最大10万円まで助成する仕組みを整えている[1]。

寄付予定額	助成金額（上限）	対象となる費用

30万円以上	一律最大10万円 [1]	弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の報酬 [1]
10万円以上30万円未満	一律最大3万円 [1]	公証役場に支払う手数料 [1]

この助成金は、単なる費用の補填ではなく、寄付者が「自分の意思を形にする」ための一歩を踏み出すための強力なインセンティブとして機能している。助成の原資は、企業からの協賛金や個人の寄付金によって賄われており、社会全体で遺贈寄付を支えるエコシステムが構築されている [1]。

成果と社会的インパクト

キャンペーンの開始から3年間で、将来的な遺贈寄付の誓約額は累計57億円を超えている [1]。これは、適切な支援と情報の提供があれば、多くの日本人が自身の資産を社会のために役立てたいと考えていることを証明する数字である。また、後援には内閣府や法務省が名を連ねており、官民一体となったプロジェクトとしての地位を確立している [1]。

2024-2025年度 遺贈寄付実態調査から見える深層心理

日本承継寄付協会が毎年実施している全国調査は、日本人の寄付に対する意識の変容を克明に描き出している [19]。

認知度の向上と「検討層」の拡大

2025年度の調査によれば、70代の遺贈寄付に対する認知度は83.9%に達しており、社会的な認知はほぼ定着したと言える [5]。しかし、実際の行動に移している層との間には依然として大きなギャップが存在する。

調査項目（2025年度版）	数値データ
遺贈寄付に関心がある・検討したい	18.4% [18]
遺言書に寄付を既に明記している	0.8% [18]
寄付検討層の平均純資産額	4,200万円 [18]
寄付予定額の最多ボリュームゾーン	100万円以上500万円未満 (35.2%) [18]

データからは、遺贈寄付が決して「一部の超富裕層だけの特権」ではないことが明らかになっている。数千万円程度の資産を持つ一般的な高齢層が、人生の終盤において「自分の生きた証」を残したいという願いを持っていることが、約18%という高い検討意向に表れている [7]。

心理的障壁の構造分析

寄付を躊躇する理由として、以下の要因が上位に挙げられている[18]。

1. 使途の不透明性（**45.6%**）**:** 寄付したお金が具体的にどのように役立てられるのか、信頼できる報告がなされるかという点への不安[21]。
2. 手続きの難解さ（**47.3%**）**:** 法律用語や遺言作成のプロセスが複雑で、どこに相談すればよいか分からないという「リテラシーの壁」[18]。
3. 予備資金の不安（**39.1%**）**:** 人生100年時代において、自分自身の介護や医療にいくらかかるか予測できず、資産を手放すことに恐怖を感じる心理[6]。

これらの障壁に対し、Will for Japanは「遺言執行者」の指定や、不動産を現金化して寄付する「清算型遺贈」などの実務的なソリューションを提案し、安心感の醸成に努めている[5]。

承継寄付診断士：遺志を具体化するプロフェッショナルの育成

遺贈寄付の相談は、死生観や家族関係、高度な税務・法務が複雑に絡み合うため、単なる事務手続き以上のスキルが求められる。そこで日本承継寄付協会が創設したのが「承継寄付診断士」の資格認証事業である[3]。

資格の役割とネットワーク

承継寄付診断士は、寄付希望者の想い（Will）を汲み取り、それを法的に有効な遺言へと昇華させるためのアドバイザーである[3]。受講者は開講以来、全国で延べ400名を超えており、その職種は司法書士、弁護士、税理士、金融機関職員、NPO関係者と多岐にわたる[18]。

- 金融機関との連携**:** 西武信用金庫やアクサ生命など、大手金融・保険機関が法人として導入を決定しており、日常的な顧客接点の中で遺贈寄付の選択肢が提示されるようになっている[3]。
- 自治体との連携**:** 埼玉県草加市などの自治体とも協定を結び、地域課題の解決に向けた寄付の受け皿作りを推進している[18]。

「えんギフト」を通じた情報流通

情報の非対称性を解消するため、協会は遺贈寄付の総合誌『えんギフト』を定期的に発行している[3]。この冊子では、教育、医療、環境、災害支援など多様な分野で実績のある31団体、4大学、1行政が紹介されており、寄付者が自身の価値観に合う「贈り先」を見つけるためのカタログとして機能している[23]。

主な掲載団体・機関の例（順不同）は以下の通りである。

- 子ども・教育・福祉**:** 一般財団法人あしなが育英会[24]、認定NPO法人キッズドア[24]、認定NPO法人フローレンス[24]、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ[24]、公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン、認定NPO法人抱樸[24]
- 国際・災害・医療支援**:** 認定NPO法人かものはしプロジェクト[24]、公益社団法人シビックフォース[24]、認定NPO法人ワールド・ビジョン・ジャパン[24]、認定NPO法人日本IDDMネットワーク、ピースワンコ・ジャパン（認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン）[24]

- 高等教育・自治体: 東京大学[24]、大阪大学[24]、静岡市[24]

資産クラス別の寄付実務と課題：不動産と未公開株式

遺贈寄付において、現金以外の資産の扱いは極めて困難な課題を孕んでいる。特に「負動産」化する地方の土地や、流動性の低い未公開株式は、受取団体側から敬遠されるケースが多い[5]。

不動産遺贈のリスクと「清算型」の推奨

日本の住宅街では、相続人が実家を引き継ぎたがらない「老老相続」の弊害が顕著であり、不動産は「富を生む資産」から「維持コストのかかる負債」へと変質している[5]。NPOや自治体が不動産をそのまま受け入れると、固定資産税や管理費が運営を圧迫するため、多くの団体が不動産の直接遺贈を拒否せざるを得ない状況にある[5]。

このパラドックスを解決する手段として標準化しつつあるのが「清算型遺贈（換価型遺贈）」である。遺言によって遺言執行者が不動産を売却し、諸経費を差し引いた「残金」を寄付する方法である[5]。これにより、団体側は現金で寄付を受け取ることができ、管理リスクを回避できる。あしなが育英会などの大手団体もこの方式を推奨している[5]。

未公開株式の専門性

創業者が「自社株を社会に役立てたい」と願うケースもあるが、未公開株式は「評価額の不透明さ」「換金の困難さ」「税務リスク」という三重苦を抱えている[5]。寄付者が良かれと思って行った寄付が、受取団体に多額の納税義務（みなし譲渡所得税など）を発生させる可能性もあり、事前の高度なシミュレーションが不可欠である[5]。

結論：思いやりが循環する社会の未来展望

日本における遺贈寄付の普及は、単なる寄付額の増加を目指すものではなく、個人の人生の集大成としての「意志」を社会の共有財産へと昇華させる文化的な試みである。一般財団法人Will for Japanと日本承継寄付協会は、法的な形式主義（遺言制度）と、心理的なハードル（死や資産への不安）、そして実務的な困難（不動産や税務）という三つの壁を、戦略的な事業展開によって突破しようとしている。

「フリーウィルズキャンペーン」を通じた費用の助成、承継寄付診断士による相談窓口の拡大、そして官民連携による啓発活動は、着実に日本の相続の風景を変えつつある。三浦美樹氏が提唱するように、日本人が「死ぬ時に資産をゼロにする必要はなく、余った分の1%でも社会に託す」という選択が当たり前になれば、老老相続で滞留していた50兆円の一部が、次世代の子供たち、環境保護、地域再生のための「熱い資金」として流れ出すことになる[2]。

今後、デジタル遺言の導入や税制改正などの制度的サポートがさらに進めば、遺贈寄付は日本の社会課題を解決するための最も持続可能で、かつ慈愛に満ちた金融インフラとなるだろう。Will for Japanの活動は、その「未来へのバトン」を渡すための確かな基盤を築き上げているのである。

引用文献

1. 一般財団法人Will for Japan設立のお知らせ – 遺贈寄付の遺言書の ..., 4月 23, 2026にアクセス、https://willfor.org/news/pubrish_20251120/
2. 三浦美樹さん 日本承継寄付協会 - YouTube, 4月 23, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=oB2ykyGSI94
3. トップページ | Will for Japan, 4月 23, 2026にアクセス、https://www.izo.or.jp/index.html
4. 一般財団法人Will for Japan設立のお知らせ - PR TIMES, 4月 23, 2026にアクセス、https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000170264.html
5. なぜ公益法人やNPOは遺贈寄付を断るのか？「資産のリスク化」と受入拒否のガバナンス構造を読み解く, 4月 23, 2026にアクセス、https://www.koueki.jp/blog/legacy-donation-refusal/
6. 一般社団法人日本承継寄付協会 三浦 美樹さん 7分間スピーチ＠第15回コモンズ社会起業家フォーラム - YouTube, 4月 23, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=_6CKYdNPrlk
7. 日本を変える「遺贈寄付」の力を知る（前編）| WealthPark Lab | すべての人へ、投資の扉をひらく, 4月 23, 2026にアクセス、https://wealthpark-lab.com/vision-izo-or-v1/
8. 自分の思いを形にできる遺贈寄付 /【特別対談】日本承継寄付協会 三浦美樹さん × 日本寄付財団 高丸慶さん, 4月 23, 2026にアクセス、https://media.nippon-donation.org/1527/
9. 法人初「承継寄付診断士」の養成で連携 - アクサ生命, 4月 23, 2026にアクセス、https://www2.axa.co.jp/info/news/2025/pdf/250626.pdf
10. 遺贈寄付情報誌『えんギフト』を西武信用金庫の全店舗に設置開始 - PR TIMES, 4月 23, 2026にアクセス、https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000063820.html
11. 【採用情報】Will for Japan財団 初代COO（最高執行責任者）兼 事務局長募集 | 遺贈寄付で思いやりが循環する社会へ, 4月 23, 2026にアクセス、https://www.izo.or.jp/news/recruit/202510recruit.html
12. Creating a Will in Japan | English speaking attorney (lawyer) in Japan - Sumikawa Law Office, 4月 23, 2026にアクセス、https://sumikawa.net/legal-services/leaving-a-will-in-japan-12/
13. Making a will in Japan: What foreign residents need to know, 4月 23, 2026にアクセス、https://japantoday.com/category/features/lifestyle/making-a-will-in-japan-what-foreign-residents-need-to-know
14. How Do You Make A Will in Japan? - GaijinPot Blog, 4月 23, 2026にアクセス、https://blog.gaijinpot.com/how-do-you-make-a-will-in-japan/
15. Creating a Will in Japan | A Guide for Foreign Residents, 4月 23, 2026にアクセス、https://nejihashi.com/en/creating-a-will-in-japan/
16. FAQs for Non-Japanese nationals making a will | Daisuke Takeuchi - Attorney at Law, 4月 23, 2026にアクセス、https://joseph-law.jp/en/column/02/
17. 4月 23, 2026にアクセス、https://nejihashi.com/en/creating-a-will-in-japan/#:~:text=Holographic%20Will%20is%20a%20will,written%20in%20your%20own%20language.
18. お知らせ | Will for Japan - 日本承継寄付協会, 4月 23, 2026にアクセス、https://www.izo.or.jp/news/index.html

19. 約8割が「好意的」な回答 〜3年目となる『遺贈寄付に関する実態調査2022』結果発表 - PR TIMES, 4月 23, 2026にアクセス、https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000063820.html
20. 寄付検討者の約3割が「不動産(自宅)」の遺贈寄付を希望【2023年「遺贈寄付」に関する実態調査】, 4月 23, 2026にアクセス、https://www.izo.or.jp/news/press/20240108.html
21. 【実態調査2024】「遺贈寄付、知ってはいるけど…」8割が実行に踏み切れない理由とは？ (一般社団法人日本承継寄付協会 2025.6.26) - SBI証券, 4月 23, 2026にアクセス、https://go.sbisec.co.jp/consult/inheritance_column/column_detail_10249.html
22. 遺贈寄付の遺言書の作成費用を助成する「フリーウィルズキャンペーン」, 4月 23, 2026にアクセス、https://willfor.org/
23. えんギフト｜Will for Japan - 日本承継寄付協会, 4月 23, 2026にアクセス、https://www.izo.or.jp/service/engift.html
24. 承継寄付先一覧.pdf